主題精選：保留徵收 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 保留徵收與公共設施保留地之比較
發布日期: 2026-04-14
內文
保留徵收與公共設施保留地，雖然同樣都會在正式取得土地前，先對土地使用加以限制，但二
者制度依據、功能定位與法律效果並不相同。
保留徵收係土地法上的制度，係就將來舉辦事業所需土地，預先公告徵收範圍並限制妨礙徵收
之使用，其法定事由限於土地法第213條所列事項，且依第214條規定，原則上保留期間不得超
過三年，逾期不徵收視為廢止；特定事業始得延長，且延長以五年為限。相對地，公共設施保
留地係都市計畫法上的制度，屬都市計畫整體之一部分，都市計畫法第6條及第51條規定其不
得為妨礙都市計畫或指定目的之使用，但得繼續為原來之使用或改為妨礙目的較輕之使用。司
法院釋字第336號並明白指出，公共設施保留地不能比照土地法上保留徵收，預設取得期限並
於屆滿時視為撤銷保留；其存廢應循都市計畫變更程序處理，兩者亦無特別法與普通法之關
係。
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下